

## 1. 개정이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호) 제7조에 따라 재검토기한을 재설정하고, 알기 쉬운 법령 만들기 기준에 따라 용어 등 정비하려는 것임

## 2. 주요내용

- 가. 전 조문에 대해 알기 쉬운 법령 만들기 기준에 따라 용어 정비
- 나. 재검토기한 재설정(안 제13조)

## 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 수산자원보호구역 관리요령 일부개정훈령안

수산자원보호구역 관리요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "요령은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조"를 "요령은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조"로, "수산자원보호구역(이하 "보호구역"이라 한다)를"을 "수산자원보호구역을"로 한다.

제2조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제2호 중 "수산자원보호구역을 훼손한자"를 "수산자원보호구역(이하 "보호구역"이라 한다)을 훼손한 자"로 하며, 같은 조 제4호를 다음과 같이 한다.

1. "관리자"란 「수산자원관리법」(이하 "법"이라 한다) 제51조에 따른 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 "시장·군수"라 한다)를 말한다.
4. "어장정화사업"이란 해양수산부장관이 정하여 알리는 "어장정화·정비집행지침"에 따라 시행하는 사업을 말한다.

제3조제1항 중 "수산자원보호구역"을 "보호구역"으로, "수립하여야"를 "수립해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "추진하여야"를 "추진해야"로 한다.

제4조제1항 중 "강구하여야"를 "마련해야"로, "의하여"를 "따라"로, "지도·감독하여야"를 "지도·감독해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제133조"를 "때에는 「국토의 계획

및 이용에 관한 법률」 제133조"로, "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.  
제5조제1항 중 "조사하여야"를 "조사해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "의  
한"을 "따른"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제7조제1항제1호 중 "선정하여야"를 "선정해야"로 하고, 같은 항 제2호  
중 "조사하여야"를 "조사해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "의한"을 "따른  
"으로, "조사하여야"를 "조사해야"로 한다.

제8조제1항 각 호 외의 부분 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은  
조 제2항 중 "수산자원조성금 또는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법  
률」 제13조"를 "수산자원조성금 또는 「공유수면 관리 및 매립에 관한  
법률」 제13조"로, "점·사용료"를 "점용료·사용료"로 하며, 같은 조 제  
3항 및 제4항 중 "도모하여야"를 각각 "도모해야"로 한다.

제9조제1항 및 제2항 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 한다.

제10조제1항 중 "작성 비치하여야"를 "작성하여 갖추 두어야"로 하고,  
같은 조 제2항 중 "다음해 1월31일"을 "다음 해 1월 31일"로, "제출하여  
야"를 "제출해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "다음해 3월31일"을 "다음  
해 3월 31일"로, "제출하여야"를 "제출해야"로, "작성하여야"를 "작성해  
야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "협조하여야"를 "협조해야"로 한다.

제13조 중 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한  
규정」"을 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한  
규정」"으로, "2020년 7월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "6월 30일"을 "12  
월 31일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

## 부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현                                                                                                                         | 행                                                                                                                                                       | 개                                                                                                                        | 정                                         | 안                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제1조(목적) 이                                                                                                                 | 요령은 「국토의<br>계획 및 이용에 관한 법률」 제4<br>0조에 따라 지정한 <u>수산자원보<br/>호구역(이하 “보호구역”이라 한<br/>다)</u> 를 효율적으로 관리하고 수<br>산자원의 보호·육성과 환경보<br>전에 필요한 사항을 규정함을<br>목적으로 한다. | 제1조(목적) --                                                                                                               | 요령은 「국토의<br>계획 및 이용에 관한 법률」 제<br>40조----- | <u>수산자원보<br/>호구역을</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| 제2조(용어의 정의) 이                                                                                                             | 요령에서<br>사용하는 용어의 뜻은 다음과<br>같다                                                                                                                           | 제2조(용어의 정의)                                                                                                              | -----<br>-----<br>---                     |                                                                  |
| 1. “관리자”란 「수산자원관리<br>법」(이하 “법“이라 한다) 제5<br>1조에 따른 서울특별시·광<br>역시장·특별자치시장·특별<br>자치도지사·시장 또는 군수<br>(이하 “시장·군수“라 한다)를<br>말한다. |                                                                                                                                                         | 1. “관리자”란 「수산자원관리<br>법」(이하 “법”이라 한다) 제5<br>1조에 따른 특별시장·광역시<br>장·특별자치시장·특별자치<br>도지사·시장 또는 군수(이하<br>“시장·군수”라 한다)를 말한<br>다. |                                           |                                                                  |
| 2. “보호구역 훼손자”란 법 제52<br>조제2항의 용도구역 안에서<br>행위제한 사항을 위반하여 수<br>산자원보호구역을 훼손한자를<br>말한다.                                       |                                                                                                                                                         | 2. -----<br>-----<br>----- 수<br>산자원보호구역(이하 “보호구<br>역”이라 한다)을 훼손한 자--<br>-----.                                           |                                           |                                                                  |

3. (생 략)

4. “어장정화사업“이란 해양수산부장관이 시달하는 “어장정화·정비집행지침“에 따라 시행하는 사업을 말한다.

제3조(관리계획수립) ① 관리자는 수산자원의 보호·육성사업을 효율적으로 추진하기 위하여 매 5년마다 수산자원보호구역에 관한 관리계획을 수립하여야 한다.

② 관리자는 제1항에 따라 수립된 계획에 따라 수질환경 개선사업 등 필요하다고 인정하는 사업을 추진하여야 한다.

제4조(관리의무) ① 관리자는 보호구역 보전에 필요한 조치를 강구하여야 하며, 보호구역 이용자가 다른 법령에 의하여 면허·허가·승인받은 목적과 조건을 위반하지 않도록 지도·감독하여야 한다.

② 관리자는 보호구역 이용자가 다른 법령에 의하여 면허·허가·승인 받은 목적과 조건을 위반하거나 보호구역 훼손자가 있

3. (현행과 같음)

4. “어장정화사업”이란 해양수산부장관이 정하여 알리는 “어장정화·정비집행지침”에 따라 시행하는 사업을 말한다.

제3조(관리계획수립) ① -----  
-----  
-----  
----- 보호구역-----  
----- 수립해야 -----  
--.

② -----  
-----  
-----  
----- 추진해야 -----.

제4조(관리의무) ① -----  
-----  
마련해야 -----  
----- 따라 -----  
-----  
----- 지도·감독  
해야 -----.

② -----  
-----  
-----  
-----

을 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제133조에 따라 처분하고 그 처분결과를 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

제5조(수산자원보호구역 안에서  
의 행위제한) ① 관리자는 「수산자원관리법 시행령」 제40조에서 정한 별표 16의 수산자원보호구역 안에서 허가를 받아할 수 있는 허용행위 이외의 행위에 대한 위반사실 여부를 매반기 1회 이상 조사하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 조사결과 위반행위자에 대하여는 관계법령이 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

제7조(수질및퇴적물환경조사) ① 국립수산과학원장(이하 “원장”이라 한다)은 보호구역별로 연 2회 이상 수질 및 퇴적물 환경조사를 실시하되, 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 조사지점은 보호구역별로 주요 양식장, 마을어장, 어패류

-- 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제133조-----

----- 보고해야 ----  
--.

제5조(수산자원보호구역 안에서  
의 행위제한) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 조사해야 -----  
--.

② ----- 따른 -----  
-----  
-----  
----- 해야 -----.

제7조(수질및퇴적물환경조사) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. -----  
-----

의 산란장, 서식장을 중심으로  
선정하여야 한다.

2. 조사내용은 DO, COD, 인산  
염, 질산염, 규산염, 중금속등  
수질 및 퇴적물오염에 영향을  
미치는 성분을 조사하여야 한  
다.

② (생 략)

③ 원장은 보호구역 내에서 오  
염사고 발생 시에는 제1항에 의  
한 조사와 별도로 환경 오염도  
를 조사하여야 한다.

제8조(수산자원보호·육성사업  
우선실시) ① 관리자는 보호구  
역 내 수산자원의 보호·육성을  
위하여 다음 각 호의 어느 하나  
에 해당하는 사업을 우선적으로  
실시하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

② 관리자는 보호구역 내 수산  
자원의 보호·육성 또는 관리를  
위하여 법 제44조에 따른 수산  
자원조성금 또는 「공유수면 관  
리 및 매립에 관한 법률」 제13  
조에 따른 공유수면 점·사용료  
의 일부를 우선적으로 사용할

선정해야 ----.

2. -----  
-----  
-----  
----- 조사해야 -----  
--.

② (현행과 같음)

③ -----  
----- 따  
른 -----  
-- 조사해야 ----.

제8조(수산자원보호·육성사업  
우선실시) ① -----  
-----  
-----  
-----  
실시해야 ----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② -----  
-----  
----- 수산  
자원조성금 또는 「공유수면  
관리 및 매립에 관한 법률」 제  
13조----- 점용료·사  
용료-----



수 있다.

③ 관리자는 보호구역 내에 불법어업행위자를 단속하여 자원관리를 도모하여야 한다.

④ 관리자는 보호구역 내의 바닷가를 포함한 어장정화사업을 실시하여 어장환경개선을 도모하여야 한다.

제9조(표지판 설치) ① 관리자는 보호구역의 경계구역을 나타내는 도면표지판과 행위제한내용 및 벌칙 등을 누구나 알기 쉽게 작성한 경고판을 설치하여야 한다.

② 설치장소는 어촌계, 위판장, 어항 등 시·군별로 5개소 이상 설치하여야 한다.

제10조(관리부 비치 및 보고) ① 관리자는 보호구역별 관리부를 별지서식에 따라 작성 비치하여야 한다.

② 관리자는 제1항에 따라 작성한 관리부 사본 1부를 다음해 1월31일까지 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

-----.

③ -----  
-----  
----- 도모해야 -----.

④ -----  
-----  
----- 도모  
해야 -----.

제9조(표지판 설치) ① -----  
-----  
-----  
----- 설치해야 -----  
--.

② -----  
-----  
설치해야 -----.

제10조(관리부 비치 및 보고) ① -----  
----- 작성하여 갖춰  
두어야 -----  
-----.

② -----  
----- 다음 해 1  
월 31일-----  
-- 제출해야 -----.

③ 삭 제

④ 원장은 보호구역 내의 자원  
변동 상황과 수질 및 퇴적물환  
경 조사결과를 종합·분석하여  
다음해 3월31일까지 해양수산  
부장관에게 보고서로 작성 제출  
하여야 하며, 매 5년마다 사업  
보고서를 작성하여야 한다.

⑤ 관리자는 원장이 제4항의 보  
고서 작성을 위하여 필요한 자  
료를 요청하는 경우 이에 협조  
하여야 한다.

제13조(재검토기한) 해양수산부장  
관은 「훈령·예규 등의 발령 및  
관리에 관한 규정」에 따라 이  
훈령에 대하여 2020년 7월 1일  
기준으로 매 3년이 되는 시점  
(매 3년째의 6월 30일까지를 말  
한다)마다 그 타당성을 검토하  
여 개선 등의 조치를 하여야 한  
다.

④ -----  
-----  
-----  
다음 해 3월 31일-----  
----- 제출  
해야 -----  
----- 작성해야 -----.

⑤ -----  
-----  
----- 협조  
해야 -----.

제13조(재검토기한) 해양수산부장  
관은 「훈령·예규 등의 발령  
및 관리에 관한 규정」-----  
----- 2024년 1월 1일 -  
-----  
----- 12월 31일-----  
-----  
----- 해야 -----  
--.